



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 rejab 1430 – 21 juillet 2009

152^{ème} année

N° 58

Sommaire

Lois

Loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009 , relative aux aires marines et côtières protégées.....	1965
Loi n° 2009-50 du 20 juillet 2009 , autorisant l'Etat à s'obliger par une convention d'investissement pour la réalisation du projet "Tunis Telecom City" à Kalaât El Andalous	1969
Loi n° 2009-51 du 20 juillet 2009 , portant approbation de la lettre de garantie de l'Etat, signée par le gouvernement de la République tunisienne, concernant la convention de crédit d'achat signée le 27 février 2009 entre l'Office de l'aviation civile et des aéroports et la banque espagnole Banco Santander, pour la contribution au financement du projet de la couverture par radar de l'espace aérien tunisien	1969
Loi n° 2009-52 du 20 juillet 2009 , portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 15 décembre 2006, entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque européenne d'investissement, portant contribution au financement du projet d'assainissement IV	1970
Loi n° 2009-53 du 20 juillet 2009 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 18 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du programme d'appui à l'intégration	1970
Loi n° 2009-54 du 20 juillet 2009 , portant approbation de l'accord de prêt conclu à Tunis le 11 mai 2009 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement destiné au financement du programme d'appui à l'intégration et la compétitivité	1970
Loi n° 2009-55 du 20 juillet 2009 , portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales	1970
Loi n° 2009-56 du 20 juillet 2009 , portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II)	1971

Loi n° 2009-57 du 20 juillet 2009 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 18 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II)	1971
Loi n° 2009-58 du 20 juillet 2009 , portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II)	1971

Conseil Constitutionnel

Avis n° 13-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées	1972
Avis n° 40-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux aires marines et côtières	1974

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 2009-2143 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2009	1975
Décret n° 2009-2144 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2009.....	1975
Décret n° 2009-2145 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2009	1976
Décret n° 2009-2146 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2009	1977
Décret n° 2009-2147 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie allouée au profit du corps des géologues au titre de l'année 2009	1977
Décret n° 2009-2148 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit du corps des psychologues des administrations publiques au titre de l'année 2009.....	1978
Décret n° 2009-2149 du 14 juillet 2009 , portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales au titre de l'année 2009	1978
Nomination de sous-directeurs.....	1979

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2009-2153 du 14 juillet 2009 , portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation internationale pour les migrations relatif à l'exécution du programme intégré migration et développement en Tunisie	1979
Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 juillet 2009, portant délégation de signature	1979

Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger

Nomination d'un chef de service	1980
---------------------------------------	-------------

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2009-2155 du 14 juillet 2009 , portant fixation de l'augmentation exceptionnelle des montants de l'indemnité de non-clientèle allouée au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux	1980
Nomination d'un chargé de mission	1980
Nomination d'inspecteurs.....	1980

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Décret n° 2009-2159 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2009	1981
Décret n° 2009-2160 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2009.....	1981
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.....	1982
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions	1984
Démission d'huissiers de justice	1984
Démission d'une interprète assermentée.....	1984
Cessation de fonctions d'experts judiciaires.....	1984

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2009-2161 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche allouée aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2009	1984
---	------

Ministère des Finances

Décret n° 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages	1985
Attribution du grand prix du Président de la République à la meilleure association se distinguant par ses interventions dans le système de micro-crédits au titre de l'année 2009	1986
Attribution du grand prix du Président de la République au meilleur projet financé par la banque tunisienne de solidarité au titre de l'année 2009.....	1986
Arrêté du ministre des finances du 15 juillet 2009, portant création d'un bureau des douanes à l'aéroport international Enfidha Zine El Abidine	1986

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur d'institut supérieur	1987
Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint	1987
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	1987
Nomination de directeurs	1987
Nomination de directeurs d'établissements des œuvres universitaires.....	1987
Nomination de chefs de service	1987
Nomination d'un conservateur en chef de bibliothèques ou de documentation.....	1987

Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises

Nomination d'un sous-directeur.....	1988
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service	1988
Nomination de chefs de service	1988

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination de directeurs	1988
Nomination de chefs de service	1988
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.....	1988
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement et au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique	1989

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire et au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique	1989
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.....	1990
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, au grade de professeur d'enseignement artistique et au grade de professeur d'enseignement secondaire technique.....	1990
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur	1991
Nomination de sous-directeurs.....	1991
Nomination de chefs de service	1991
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un chef de service	1991

Loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - La présente loi vise à la préservation de la nature et de la biodiversité dans les milieux marins et côtiers et à l'utilisation de leurs ressources naturelles dans le cadre du développement durable, et ce, par la création d'aires marines et côtières protégées.

Art. 2 - Au sens de la présente loi on entend par :

- les aires marines et côtières protégées : les espaces désignés par la loi, en vue de protéger les milieux naturels, la flore, la faune, les écosystèmes marins et côtiers présentant un intérêt particulier d'un point de vue naturel, scientifique, instructif, récréatif, ou éducatif ou qui constituent des paysages naturels remarquables devant être préservés,

- les habitats : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel,

- la diversité biologique marine et côtière : les variétés d'organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes côtiers, marins, les organismes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; Elle comprend la diversité à l'intérieur des espèces et entre les espèces et les écosystèmes,

- espaces à valeur écologique : les aires et les zones qui renferment des écosystèmes c'est-à-dire des complexes dynamiques formés de communauté de micro-organismes, de plantes, d'animaux et de leur environnement non vivant, qui par leur interaction forment une unité fonctionnelle.

Art. 3 - Sont soumis au régime juridique établi par la présente loi, tous les immeubles intégrés dans les aires marines et côtières protégées, exceptés les ouvrages, les forteresses et les zones destinées à la sécurité et à la défense nationale ainsi que les ports maritimes de commerce et de pêche.

Art. 4 - L'aire marine et côtière protégée doit être d'une superficie suffisante pour assurer la préservation d'au moins un des éléments suivants :

1. les types d'écosystèmes marin et côtier et leur diversité biologique,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 4 juillet 2009.

2. les habitats menacés de disparition dans leur aire de répartition naturelle ou dont l'aire de répartition naturelle est réduite par sa nature même ou du fait de sa régression,

3. les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la réinsertion d'une ou de plusieurs espèces animales ou végétales menacées d'extinction ou endémique,

4. les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, instructif, récréatif ou éducatif.

Art. 5 - Les aires marines et côtières protégées peuvent être créées sur toute partie du littoral tel que défini par la loi portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, qu'elle soit propriété publique ou privée, si les études scientifiques précédant la création de l'aire protégée établissent que le site présente un ou plusieurs éléments parmi ceux énumérés à l'article 4 de la présente loi.

Art. 6 - Chaque fois que l'exige la nécessité de la protection et selon les cas, le transfert de la gestion ou l'affectation d'immeubles ou de parties d'immeubles relevant du domaine public ou privé de l'Etat peuvent être opérés au profit de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, conformément aux procédures en vigueur dans le but de créer une aire marine et côtière.

Art. 7 - La gestion des biens immeubles privés demeure entre les mains de ceux qui en ont l'usage et les titulaires des droits réels sur lesdits immeubles dans la mesure où cela ne s'oppose pas aux impératifs de la protection et à condition que cela se réalise en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Dans le cas où la nécessité de la protection l'exige, l'Agence de protection et d'aménagement du littoral peut acquérir ces immeubles soit par la voie amiable, soit par recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 8 - l'aire marine et côtière protégée peut, en fonction des exigences, être érigée en plusieurs zones avec des degrés de protection différents en vue de :

1. conserver intégralement les écosystèmes fragiles ou une ou plusieurs espèces de faunes ou de flores protégées,

2. renforcer et promouvoir la mise en valeur de la nature et de ses ressources conformément aux exigences du développement durable.

Art. 9 - Est créé auprès du ministère chargé de l'environnement un conseil consultatif dénommé « conseil national des aires marines et côtières protégées » auquel sont soumises pour avis les questions relatives à la création des aires marines et côtières protégées, la révision de leur délimitation ou leur déclassement.

Les attributions et la composition du conseil sont fixées par décret.

CHAPITRE II

De la création des aires marines et côtières protégées

Art 10 - Les aires marines et côtières protégées sont créées par décret sur proposition du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des forêts et de la pêche et après enquête publique diligentée selon les procédures établies par la présente loi.

Art. 11 - L'enquête publique est diligentée par un commissaire enquêteur assermenté désigné par le ministre chargé de l'environnement.

Les attributions du commissaire enquêteur et les modalités d'exercice de ses fonctions sont fixées par décret.

Art. 12 - Le commencement de l'enquête publique, la date de sa clôture et la zone concernée par ladite enquête sont annoncés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Celui-ci notifie cet arrêté au Gouverneur de la région et au juge cantonal de la zone concernée, et ce, dans un délai de trois mois au moins avant la date du commencement de l'opération.

Le gouverneur ordonne l'affichage de cet avis aux sièges du gouvernement, de la délégation et de la commune concernés, le juge cantonal ordonne l'affichage dudit avis dans son auditoire. Le même avis doit également être publié dans Le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe, tout cela dans un délai de deux mois au moins avant la date du commencement de l'enquête.

Art. 13 - Le commissaire enquêteur désigne son domicile au siège de la représentation régionale de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral, s'il existe, au siège de la commune s'il existe ou au siège de la délégation. Le public en est avisé conformément aux procédures prévues à l'article 12 de la présente loi.

Le commissaire enquêteur reçoit les observations et les avis des résidents de la région concernée, ainsi que des représentants des entreprises publiques ou privées, des associations et des organisations professionnelles intervenantes dans la région et consigne les déclarations orales dans un registre coté et paraphé par le juge cantonal compétent, auquel sont annexés les observations, les oppositions et les avis présentés par écrit ou adressés au commissaire enquêteur par lettres recommandées avec accusé de réception dans les délais fixés par l'arrêté.

A l'expiration du délai, le registre d'enquête sera clos par le commissaire enquêteur et remis au gouverneur de la région pour avis puis transmis au ministre chargé de l'environnement.

Art. 14 - Le décret portant création de l'aire marine et côtière protégée énonce les motifs de sa création, ses délimitations, les règles de son organisation, les zones qui en font partie ainsi que les interdictions ou les restrictions et leurs niveaux.

L'agence de protection et d'aménagement du littoral requiert la pré-notation des interdictions et des restrictions et leurs niveaux sur les titres de propriété des immeubles immatriculés. L'agence procède à toutes les opérations sur le terrain tendant à délimiter les zones couvertes par l'aire

marine et côtière protégée et ce en plantant des bornes de délimitation apparentes et visibles.

Art. 15 - L'agence de protection et d'aménagement du littoral avise les titulaires de droits réels et ceux qui ont l'usage d'immeubles à l'intérieur de l'aire marine et côtière protégée par lettre recommandée avec accusé de réception de la soumission de leurs droits aux prescriptions de la protection, des modifications devant y être apportées et des utilisations auxquelles il doit être mis fin.

Art. 16 - Les titulaires de droits réels sur les immeubles frappés de servitudes ont droit à une indemnisation équitable pour le préjudice matériel, réel et direct qu'ils ont subi, suite aux interdictions et restrictions portées à leur liberté de disposer de leurs biens et droits situés dans la zone protégée, si les dites interdictions et restrictions ont causé des modifications sur l'état de l'immeuble ou une réduction de la jouissance.

Art. 17 - Les propriétaires des immeubles frappés de servitudes peuvent demander à l'agence de protection et d'aménagement du littoral l'acquisition desdits immeubles si les bénéfices quelle qu'en soit la nature qu'ils en tirent habituellement se trouvent réduits de plus de la moitié par l'effet de ces servitudes.

Art. 18 - Les demandes d'indemnisation et les offres d'achat des immeubles sont adressées à l'agence de protection et d'aménagement du littoral par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agence doit y répondre selon la même procédure et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des dites demandes.

Art. 19 - Le droit des propriétaires de réclamer à l'agence de protection et d'aménagement du littoral d'acquiescer leurs immeubles assujettis est prescrit deux ans après la date de la signification de la soumission de leurs immeubles aux exigences de la protection.

Le droit à l'indemnisation du chef des préjudices subis par les titulaires des droits réels est prescrit après trois ans à compter de la date de la dite signification.

Les titulaires des droits réels ou ceux qui ont l'usage des immeubles assujettis peuvent recourir au tribunal compétent dans le cas où, ils ne parviennent pas à un accord avec l'agence sur le montant de l'indemnité ou sur la valeur de l'immeuble ou dans le cas où l'agence ne répond pas à leurs demandes dans les délais qui lui sont prescrits par la loi.

Art. 20 - Est interdit tout changement de la nature des aires marines et côtières protégées ainsi que toute action impliquant une modification de son aspect, sauf pour des exigences de protection de la nature ou de développement durable et ce par autorisation du ministre chargé de l'environnement après avis du conseil consultatif des aires marines et côtières protégées.

Art. 21 - Le déclassement total ou partiel de l'aire marine et côtière et la révision de ses délimitations se font selon les mêmes procédures établies pour sa création.

CHAPITRE III

De la gestion et de l'administration des aires marines et côtières protégées

Art. 22 - La gestion des aires marines et côtières protégées est confiée à l'agence de protection et

d'aménagement du littoral dans le cadre de la réalisation des objectifs de la présente loi et de ses textes d'application.

L'agence de protection et d'aménagement du littoral peut, après l'aménagement de l'aire, confier son exploitation sous forme de concession ou d'occupation temporaire ou sous toutes autres formes d'exploitation, à une entreprise publique ou privée ou à une association constituée conformément à la législation en vigueur, après avis du gouverneur de la région concernée et approbation du ministre chargé de l'environnement.

Art. 23 - Dans le cas où la zone protégée couvre des propriétés privées et que les impératifs de protection n'exigent pas leur expropriation pour cause d'utilité publique, l'agence de protection et d'aménagement du littoral peut conclure des conventions sur la base desquelles les personnes ayant un droit réel sur ces propriétés s'engagent à gérer leurs immeubles conformément à un cahier des charges approuvé par décret.

Art. 24 - La gestion des aires marines et côtières protégées est obligatoirement menée sur la base de plans de gestion approuvés par le ministre chargé de l'environnement. Lesquels plans sont établis par l'agence de protection et d'aménagement du littoral dans le cadre de commissions constituées de représentants des ministères et structures concernés, désignés par le ministre chargé de l'environnement. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

Art. 25 - Les plans de gestion fixent les orientations de la protection et de la valorisation et les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces orientations dans les aires marines et côtières protégées. Ils comportent notamment :

- la détermination de la période d'exécution du plan de gestion,

- une description détaillée de l'aire, concernant son emplacement, ses délimitations, les différentes zones de protection qu'elle renferme et leurs niveaux et les ressources naturelles qui y existent,

- un inventaire de l'état écologique du milieu naturel de l'aire avec mention d'un suivi obligatoire de cet état et de son actualisation, et l'indication des facteurs susceptibles d'avoir un impact négatif sur elle,

- la détermination d'un mode de gestion et d'administration approprié en fonction des caractéristiques de l'aire,

- l'indication des ressources humaines et matérielles affectées à la gestion et à l'administration de l'aire protégée,

- l'indication des mesures portant organisation de l'aire ainsi que l'ensemble des dispositions auxquelles elle est soumise.

Art. 26 - Dans le cas où les exigences de la protection nécessitent que la gestion de l'aire soit effectuée directement par l'agence de protection et d'aménagement du littoral, un administrateur est désigné pour prendre en charge la gestion de l'aire, par arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe ses attributions.

Les conditions et les modalités de gestion des aires marines et côtières protégées sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

CHAPITRE IV

Du régime de protection

Art. 27 - Sont interdites, ou soumises à des restrictions ou autorisations préalables, à l'intérieur des aires marines et côtières protégées, les activités et les actions suivantes :

1. l'accès du public à l'aire protégée ou à une partie de l'aire,

2. le passage du public, autre que les habitants et les riverains, quelque soit le moyen utilisé,

3. le nourrissage des animaux non domestiqués,

4. la publicité,

5. les activités industrielles, économiques touristiques et commerciales,

6. la navigation et l'accès ou l'accostage de toute barque ou bateau même s'il est touristique,

7. La plongée sous marine.

8. le survol de l'aire protégée,

9. toute modification des constructions existantes ou toute construction nouvelle quelqu'en soit l'usage,

10. la mise à feu,

11. le prélèvement d'échantillons des espèces de la faune ou de la flore,

12. l'enlèvement de fossiles et l'extraction de minéraux,

13. La construction d'équipements de transport et de communications et l'installation de conduites de liquides et de gaz, de lignes électriques ou téléphoniques qui doivent impérativement passer par une aire marine et côtière protégée,

14. le rejet et le déversement de déchets liquides, solides, gazeux ou autres substances qui sont de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux aires marines et côtières protégées,

15. la pêche quelqu'en soit la nature à titre professionnel ou sportif,

16. l'introduction d'armes et d'explosifs, de tout moyen de pêche ou de chasse destructeur ainsi que l'introduction de matières toxiques ou polluantes,

17. tout acte intentionnel dans le but de capturer des animaux, de les blesser, ou de les tuer,

18. la dégradation ou la destruction des habitats nécessaires à la reproduction des espèces animales ou de leurs lieux de repos,

19. le dérangement intentionnel des animaux notamment en période de reproduction et de nidification et en période de dépendance des petits animaux et de migration,

20. l'introduction d'espèces animales exotiques ou génétiquement modifiées dans le périmètre de l'aire protégée,

21. le trafic de la faune ou de parties de la faune, de la flore ou de parties de la flore protégées provenant de l'aire marine et côtière protégée,

22. la cueillette, le ramassage, l'arrachage, la coupe ou le déracinement intentionnel des plantes,

23. toute activité d'exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol,

24. la recherche et les fouilles archéologiques et des épaves maritimes dans le sous-sol, dans la partie terrestre, et dans le fond de la mer et son sous-sol,

25. tout acte intentionnel de nature à porter préjudice à l'équilibre naturel,

26. l'utilisation ou l'épandage d'insecticides toxiques dans les terres limitrophes des aires marines et côtières protégées.

Le décret de création fixe les activités et les actions interdites ou soumises à des restrictions ou autorisations préalables et leurs conditions d'exercice, et ce parmi les actions et les activités sus-indiquées dans chaque aire marine et côtière protégée.

Les conditions d'exercice des actions et activités sus-indiquées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre ou des ministres concernés.

Font exception aux interdictions prévues par cet article les activités et les actions relatives à la sécurité ou à la défense nationale ou à la recherche scientifique.

Art. 28 – Nonobstant les dispositions de la législation et des règlements en vigueur, toutes les activités et les actions nécessitant une autorisation préalable à l'intérieur des aires marines et côtières protégées sont soumises à l'obligation de présenter une étude de leurs impacts prévisibles sur ces aires à l'Agence de protection et d'aménagement du littoral.

CHAPITRE V

Des dispositions pénales

Art. 29 - Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par procès-verbaux établis par :

1. les officiers de police judiciaire visés aux numéros 2, 3, et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,

2. les commandants des unités navales, les officiers de la marine nationale et les agents assermentés du service national de surveillance côtière, parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

3. les officiers de la marine marchande et les officiers des ports de commerce,

4. les agents assermentés de la garde nationale maritime parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

5. les agents assermentés et spécialement habilités relevant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral, parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

6. les officiers et les agents des douanes parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

7. les agents forestiers parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

8. les agents assermentés et habilités relevant de l'agence nationale de protection de l'environnement, parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

9. les agents et les experts contrôleurs assermentés et spécialement habilités par le ministère chargé de l'environnement à constater les infractions et les règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime, parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente,

10. les agents assermentés et habilités à contrôler la pêche parmi les agents de la catégorie « A » ou d'une catégorie équivalente.

Art. 30 - Les procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi sont établis par les agents susvisés qui constatent personnellement et directement les faits constitutifs de l'infraction ou ses conséquences. Les procès-verbaux doivent contenir les indications suivantes :

1. la date, l'heure et le lieu du procès-verbal,

2. la nature et le lieu de l'infraction commise,

3. le nom, prénom et profession du contrevenant s'il est une personne physique, ou la dénomination sociale, le siège, le nom et prénom du représentant légal si le contrevenant est une personne morale,

4. les procédures suivies pour la saisie avec mention des appareils, outils et objets saisis,

5. la constatation de l'infraction,

6. la signature du contrevenant ou de son représentant légal avec mention du refus de signer ou de l'absence,

7. le cachet de l'administration dont relève l'agent verbalisateur, son nom, prénom, sa qualité et sa signature.

Art. 31 - Les outils et les appareils qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction sont saisis par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et ce conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 32 - Les procès-verbaux établis et signés par les personnes visées à l'article 29 de la présente loi sont transmis par l'intermédiaire de l'autorité administrative dont ils dépendent au ministère chargé de l'environnement qui se charge de les transmettre, à son tour, au procureur de la république territorialement compétent.

Art. 33 - Le procureur de la république, avant la mise en mouvement de l'action publique et le tribunal saisi, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant.

Le procureur de la république ou l'instance judiciaire saisie approuve la transaction conclue par écrit entre l'Agence de protection et d'aménagement du littoral et le contrevenant.

La transaction est conclue sur la base de critères et d'un barème indicatif des montants transactionnels qui sont fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l'environnement.

Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus durant la période d'accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période

nécessaire à son exécution. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement.

Art. 34 - Le produit des transactions est transféré au profit de l'Agence de protection et d'aménagement du littoral.

Art. 35 - La transaction ne peut pas être conclue dans les cas suivants :

- dans les infractions relatives aux activités et actions interdites, telles que fixées par le décret portant création de l'aire au sens de l'article 27 de la présente loi,

- si l'auteur de l'infraction a bénéficié d'une mesure de transaction au cours des deux années ayant précédé la date de l'établissement du dernier procès-verbal d'infraction,

- si le contrevenant a commis, au cours des deux années suivant la date du prononcé du dernier jugement à son encontre l'une des infractions prévues par la présente loi.

Art. 36 - Est puni d'un emprisonnement de 16 jours à un mois et d'une amende de 250 dinars à 500 dinars ou de l'une de ces deux peines quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 27.

Art. 37 - Est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 1000 dinars à 20 000 dinars ou de l'une de ces deux peines sans préjudice des peines plus sévères, quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 5 à 13 de l'article 27.

Art. 38 - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 dinars à 50 000 dinars ou de l'une de ces deux peines sans préjudice des peines plus sévères, quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 14 à 26 de l'article 27.

Art. 39 - Les peines prévues par les articles 36, 37, et 38 sont portées au double lorsque l'infraction est commise entre le coucher et la levée du soleil et aussi en cas de récidive.

Art. 40 - Nonobstant les sanctions pénales qui peuvent être prononcées conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38, tout contrevenant est assigné à rétablir l'état initial dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date du prononcé du jugement. Le jugement ordonne l'agence de protection et d'aménagement du littoral est autorisée à procéder à la remise en état aux frais du contrevenant lorsque celui-ci refuse de le faire ou se trouve dans l'impossibilité de le faire.

Art. 41 - Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication du jugement dans deux quotidiens tunisiens dont l'un en langue arabe. Le tribunal fixe dans ce cas la durée de la publication.

Art. 42 - Lorsque le contrevenant est une personne morale, la peine d'emprisonnement prévue par les articles 36, 37 et 38 de la présente loi est applicable à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale et dont la responsabilité personnelle dans les faits commis est prouvée.

Art. 43 - Le ministre chargé de l'environnement peut, en cas d'extrême urgence, ordonner toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, l'exécution des travaux qui s'imposent pour limiter l'aggravation des dommages subis

à l'aire marine et côtière protégée des suites de la violation des dispositions de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-50 du 20 juillet 2009, autorisant l'Etat à s'obliger par une convention d'investissement pour la réalisation du projet "Tunis Telecom City" à Kalaât El Andalous (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - L'Etat est autorisé à observer les conditions et engagements contenus dans la convention conclue avec "vision 3" relative à la réalisation du projet "Tunis Telecom City" à Kalaât El Andalous.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2009.

Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2009.

Loi n° 2009-51 du 20 juillet 2009, portant approbation de la lettre de garantie de l'Etat, signée par le gouvernement de la République tunisienne, concernant la convention de crédit d'achat signée le 27 février 2009 entre l'Office de l'aviation civile et des aéroports et la banque espagnole Banco Santander, pour la contribution au financement du projet de la couverture par radar de l'espace aérien tunisien (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la lettre de garantie, annexée à la présente loi, concernant la convention de crédit, conclue à Tunis le 27 février 2009, entre l'Office de l'aviation civile et des aéroports et la banque espagnole Banco Santander, à concurrence d'un montant maximum de onze millions sept cent quarante-quatre mille trois cent vingt-neuf (11.744.329,00) euros pour la contribution au financement du projet de la couverture par radar de l'espace aérien tunisien.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-52 du 20 juillet 2009, portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 15 décembre 2006, entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque européenne d'investissement, portant contribution au financement du projet d'assainissement IV (1) .

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 15 décembre 2006, entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque européenne d'investissement, relative au prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d'euros pour la contribution au financement du projet d'assainissement IV.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Loi n° 2009-53 du 20 juillet 2009, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 18 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du programme d'appui à l'intégration (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 18 mai 2009, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de deux cent cinquante millions de dollars (250.000.000 USD), pour la contribution au financement du programme d'appui à l'intégration.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-54 du 20 juillet 2009, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Tunis le 11 mai 2009 entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement destiné au financement du programme d'appui à l'intégration et la compétitivité (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 11 mai 2009, entre la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement d'un montant de deux cent cinquante millions de dollars (250.000.000 USD) destiné au financement du programme d'appui à l'intégration et la compétitivité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Loi n° 2009-55 du 20 juillet 2009, portant approbation de la convention de crédit conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Article unique - Est approuvée, la convention de crédit annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement, relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant vingt-un millions (21.000.000) euros, pour la contribution au financement du projet d'adduction d'eau potable dans les zones rurales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-56 du 20 juillet 2009, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 23 avril 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'agence française de développement et relative à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante-cinq millions (45.000.000) euros, pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Loi n° 2009-57 du 20 juillet 2009, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 18 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 18 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque africaine de développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt deux millions neuf cent dix mille (22.910.000) Euros, pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2009-58 du 20 juillet 2009, portant approbation de l'accord de prêt conclu le 27 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi, conclu à Washington le 27 mai 2009 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque internationale pour la reconstruction et le développement et relatif à l'octroi à la République Tunisienne d'un prêt d'un montant de vingt deux millions neuf cent mille (22.900.000) euros, pour la contribution au financement du projet d'investissement dans le secteur de l'eau (PISEAU II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 13-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 13 janvier 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 14 janvier 2009 et lui soumettant un projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées,

Vu la constitution et notamment ses articles 7, 14, 34, 72 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu le projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées,

Vu sa décision de proroger le délai de consultation, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-52 précitée,

Où il le rapport relatif au projet examiné,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que le projet de loi soumis est relatif aux aires marines et côtières protégées,

2-Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux principes fondamentaux du régime de la propriété, à la détermination des délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'à la procédure devant les différents ordres de juridictions,

3-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions ayant trait aux principes fondamentaux du régime de la propriété et d'autres ayant trait à la détermination des délits, aux peines qui leur sont applicables et à la procédure devant les juridictions,

4-Considérant que le projet de loi soumis s'insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire,

Sur le fond :

5-Considérant que le projet soumis comprend des dispositions relatives notamment à la création des aires marines et côtières protégées, aux règles applicables aux immeubles intégrés dans lesdites aires, aux effets qui en découlent ainsi qu'aux garanties prévues pour les titulaires de droits réels sur lesdits immeubles et ceux qui en ont l'usage et à la détermination des droits et des obligations qui leur incombent,

6-Considérant que le projet soumis comprend également des règles relatives à l'administration et à la gestion des aires marines et côtières protégées ainsi qu'aux modalités y afférentes, qu'il comprend par ailleurs des interdictions et restrictions visant à protéger lesdites zones, prévoit les

procédures relatives à la constatation des infractions et détermine les faits incriminés et les peines qui leur sont applicables,

En ce qui concerne la garantie du droit de propriété :

7-Considérant que les dispositions du projet soumis prévoient notamment la possibilité de créer des aires marines et côtières protégées sur toute partie de la zone du littoral selon certaines conditions,

8-Considérant qu'il ressort de l'article 5 du même projet que les aires marines et côtières protégées peuvent englober des propriétés privées,

9-Considérant que les dispositions du projet soumis grevent les immeubles intégrés dans lesdites aires protégées, de servitudes et prévoient des interdictions et restrictions limitant le droit d'en disposer et au cas où l'impératif de protection l'exige, leur acquisition par voie amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique,

10-Considérant que l'article 14 de la constitution dispose que le droit de propriété est garanti et est exercé dans les limites prévues par la loi,

11-Considérant que l'article 7 de la Constitution autorise d'autre part, la limitation des droits par une loi prise pour le développement de l'économie,

12-Considérant que, si ledit article 14 garantit le droit de propriété, il permet néanmoins la limitation de son exercice par la loi, laquelle ne doit pas pour autant se borner à établir les limites à l'exercice de ce droit, aussi doit elle poser des règles qui sont à même d'offrir un ensemble de garanties assurant un équilibre entre le respect de ce droit et les exigences de sa limitation,

13-Considérant d'une part que les motifs justifiant la protection de la biodiversité dans les milieux marins et côtiers, s'insèrent dans le cadre des objectifs ayant trait au développement de l'économie et constituent de ce fait, l'un des fondements de la limitation des droits, sur la base de l'article 7 de la Constitution,

14-Considérant d'autre part que combien même les dispositions soumises prévoient, des limites à la gestion et l'exploitation des propriétés privées situées dans les aires marines et côtières protégées, et la possibilité de leur expropriation pour cause d'utilité publique, il n'en demeure pas moins vrai que cela reste dans les limites des impératifs de la protection des aires protégées et autant que des garanties sont prévues au profit des propriétaires telles que la gestion de leurs biens, leur indemnisation pour les éventuels préjudices qu'ils subissent suite aux interdictions et restrictions frappant leurs immeubles ainsi que leur

indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique,

15-Considérant que la limitation du droit de propriété est ainsi assortie de garanties qui sont de nature à établir l'équilibre nécessaire entre les exigences du respect dudit droit, d'une part et les impératifs justifiant sa limitation d'autre part, ce qui emporte par conséquent, la compatibilité des dispositions du projet de loi à cet effet, avec les articles 7 et 14 de la Constitution,

16-Considérant qu'il apparaît de l'examen du reste des dispositions du projet qu'elles ne sont pas contraires à la constitution et qu'elles sont compatibles avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mercredi 25 février 2009 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid et Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

Avis n° 40-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées

Le conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 8 juillet 2009, parvenue au conseil constitutionnel le 9 juillet 2009 et lui soumettant un projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers relatif aux aires marines et côtières protégées, en vue d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

Vu la constitution et notamment ses articles 7, 14, 28, 33, 34, 72, 73 et 75,

Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel,

Vu les modifications apportées au projet de loi adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, relatif aux aires marines et côtières protégées,

Où le rapport relatif aux modifications examinées,

Après délibération,

Sur la saisine du conseil :

1-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées;

2-Considérant que la chambre des conseillers a adopté ledit projet,

3-Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 73 de la constitution, le Président de la République soumet au conseil constitutionnel durant le délai de promulgation et de publication prévu à l'article 52 de la constitution, les modifications concernant le fond apportées aux projets de lois adoptés et qui ont été précédemment soumis au conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 73 précité,

4-Considérant que le projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées, a été précédemment soumis à l'examen du conseil constitutionnel,

5-Considérant que ledit projet adopté par les deux chambres est parvenu au conseil durant le délai de promulgation et de publication prévu par l'article 52 de la constitution, à l'effet d'examiner les amendements qui lui ont été apportés,

6-Considérant que l'examen par le conseil constitutionnel des amendements touchant le fond, apportés par la chambre des députés aux dispositions soumises dudit projet, s'insère dans ce cas, dans le cadre des prescriptions de l'article 73 de la constitution,

Sur la procédure :

7-Considérant que la chambre des députés a adopté le projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées, dans sa séance plénière du 23 juin 2009,

8-Considérant que le troisième paragraphe de l'article 33 de la constitution, dispose que la chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours,

9-Considérant que le quatrième paragraphe de l'article 33 de la Constitution, prévoit que lorsque la chambre des conseillers adopte le projet de loi sans y introduire d'amendement, le président de cette chambre le soumet au Président de la République pour promulgation,

10-Considérant que la chambre des conseillers a adopté sans amendement le projet de loi précité, dans sa séance plénière tenue le 4 juillet 2009,

11-Considérant qu'il ressort des documents joints au projet que l'adoption du projet de loi relatif aux aires marines et côtières protégées, s'est faite dans le respect des procédures et délais prévus par les articles 28 et 33 de la constitution,

12-Considérant qu'il apparaît ainsi que la procédure d'adoption répond aux prescriptions constitutionnelles,

Sur le fond :

13-Considérant que les modifications apportées au projet soumis concernent ses articles 2, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 27, 36, 37 et 38,

14-Considérant que la saisine du conseil constitutionnel se limite aux amendements concernant le fond et qui ont été apportés au projet soumis précédemment,

15-Considérant que les modifications relatives au fond portent sur l'article 27 du projet adopté,

16-Considérant qu'en vertu de cette modification ont été ajoutées à la liste des activités ou actes interdits ou soumis à des restrictions ou autorisations préalables, telle que déterminée par ledit article 27, les activités commerciales à l'intérieur des aires marines et côtières protégées,

17-Considérant qu'il apparaît, au vu de l'examen de cette modification qu'elle n'est pas contraire à la constitution et qu'elle est compatible avec celle-ci,

Emet l'avis suivant :

La modification concernant le fond apportée au projet de loi, adopté par la chambre des députés et la chambre des conseillers, relatif aux aires marines et côtières protégées, ne soulève aucune inconstitutionnalité.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 14 juillet 2009, sous la présidence de Monsieur Faïza Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jribi, Mohamed Ridha Ben Hamed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi.

Pour le conseil constitutionnel

Le président

Fathi Abdennadher

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2009-2143 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de la cour des comptes au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu le décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, portant statut des membres de la cour des comptes, ratifié par la loi n° 70-46 du 20 novembre 1970, modifié par le décret-loi n° 74-18 du 24 octobre 1974, par la loi n° 81-03 du 23 janvier 1981, par la loi n° 86-76 du 28 juillet 1986, par la loi organique n° 90-83 du 29 octobre 1990 et par la loi organique n° 2001-77 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 85-907 du 1^{er} juillet 1985, portant attribution d'une indemnité de magistrature aux magistrats de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-4063 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des magistrats de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} octobre 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature prévue par le décret n° 2008-4063 susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades et fonctions	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} octobre 2009
* Le Premier Président	100
* Le commissaire général du gouvernement	
* Le secrétaire général	
* Les présidents de chambres	

* Le rapporteur général	
* Les commissaires du gouvernement	
* Les présidents de section	
* Les conseillers rangés à partir du 10 ^{ème} niveau de la sous catégorie "A1" de la grille des salaires	
* Les conseillers	83
* Les conseillers-adjoints	71

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2144 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-17 du 20 avril 1970, par la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, modifiée et complétée par la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet 2001 et par la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 92-2125 du 7 décembre 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2582 du 20 décembre 1993,

Vu le décret n° 2000-506 du 29 février 2000, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu le décret n° 2008-4064 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de procédure durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit du personnel du corps des greffes de la cour des comptes,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure prévue par le décret n° 2008-4064 susvisé, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
Administrateur général de greffe de la cour des comptes	75
* Administrateur en chef de greffe de la cour des comptes	66
* Administrateur conseiller de greffe de la cour des comptes	56
* Administrateur de greffe de la cour des comptes	41
* Greffier principal de la cour des comptes	36
* Greffier de la cour des comptes	29
* Greffier-adjoint de la cour des comptes	24
* Huissier de la cour des comptes	22

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2145 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-505 du 16 mars 1982, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de gestion et d'exécution au profit des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-579 du 17 juin 1983, le décret n° 90-1001 du 11 juin

1990, le décret n° 91-803 du 25 mai 1991 et le décret n° 93-2062 du 11 octobre 1993,

Vu le décret n° 90-149 du 15 janvier 1990, instituant au profit du personnel du ministère des communications une prime de résultat d'exploitation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-551 du 6 mars 2000,

Vu le décret n° 92-1997 du 9 novembre 1992, portant octroi de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des membres des corps du contrôle général qui exercent leurs services en dehors de leurs corps et qui sont exclus du bénéfice de l'indemnité de contrôle,

Vu le décret n° 2006-2183 du 7 août 2006, fixant les montants mensuels de l'indemnité de gestion et d'exécution instituée par le décret n° 82-505 du 16 mars 1982 octroyée au profit des grades de la sous-catégorie "A1" du corps administratif commun et les corps similaires et la catégorie "A1" du corps des agents temporaires des administrations publiques bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2008-4047 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de gestion et d'exécution au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité, conformément aux indications des deux tableaux ci-après :

1- Fonctionnaires :

(En dinars)

Catégories et sous catégories et Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
A1	
Administrateur général ou grade équivalent	75
Administrateur en chef ou grade équivalent	66
Administrateur conseiller ou grade équivalent	56
A2	
Administrateur ou grade équivalent	41
A3	
Attaché d'administration ou grade équivalent	36
B	
Secrétaire d'administration ou secrétaire dactylographe ou grade équivalent	29
C	
Commis d'administration ou	24

Catégories et sous catégories et Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
dactylographe ou grade équivalent	
D dactylographe adjoint ou agent d'accueil ou grade équivalent	22

2-Ouvriers :

(En dinars)

Unité	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
Troisième	29
Deuxième	24
Première	22

Art. 2 - La majoration de l'indemnité de gestion et d'exécution susvisée n'est pas cumulable avec la prime de résultat d'exploitation instituée au profit des personnels du ministère des communications par le décret susvisé n° 90-149 du 15 janvier 1990, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Art. 3 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 4 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2146 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 88-1013 du 2 juin 1988, portant institution de l'indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration, tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-1003 du 11 juin 1990 et le décret n° 93-2298 du 10 novembre 1993,

Vu le décret n° 2008-4051 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie allouée au corps commun des ingénieurs des administrations publiques durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité d'ingénierie, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
Ingénieur général	75
Ingénieur en chef	66
Ingénieur principal	56
Ingénieur divisionnaire	49
Ingénieur des travaux	46

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2147 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie allouée au profit du corps des géologues au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 2000-1440 du 27 juin 2000, fixant le régime de rémunération du corps des géologues,

Vu le décret n° 2008-4055 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie durant la période 2008-2010 allouée au profit du corps des géologues et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de géologie allouée au corps des géologues, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
Géologue général	68
Géologue en chef	61
Géologue principal	53
Géologue divisionnaire	49
Géologue	46
Géologue adjoint	36

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2148 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit du corps des psychologues des administrations publiques au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 99-205 du 25 janvier 1999, instituant une indemnité spécifique dite indemnité de psychologie au profit des psychologues des administrations publiques,

Vu le décret n° 2008-4058 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au profit du corps des psychologues des administrations publiques durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de psychologie allouée au corps des psychologues des administrations publiques, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades et sous-catégories	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
A1	
- Psychologue général	51
- Psychologue en chef	49
- Psychologue principal	49
A2	
- Psychologue	44

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2149 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales au titre de l'année 2009.

Le Président de République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée par la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et par la loi organique n° 2008-57 du 24 août 2008,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 91-1526 du 21 octobre 1991, fixant les taux de l'indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) allouée aux animateurs d'application et animateurs relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance et aux animateurs d'application des jardins d'enfants et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 2008-4059 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques durant la période 2008-2010 et allouée aux animateurs d'application et animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales et octroi de la première

tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1^{er} mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux animateurs d'application et aux animateurs des jardins d'enfants exerçant dans les différents ministères et collectivités locales, conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Catégorie et sous catégorie	Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
A3	Animateur d'application du ministère de la jeunesse et de l'enfance	37
A3	Animateur d'application des jardins d'enfants	37
B	Animateur du ministère de la jeunesse et de l'enfance	32
B	Animateur des jardins d'enfants	32

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration similaire couvrant les mêmes charges.

Art. 3 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2150 du 15 juillet 2009.

Madame Karima Hagui épouse Torkhani, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2009-2151 du 15 juillet 2009.

Monsieur Abdellatif Ouallani, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale de contrôle des dépenses publiques au Premier ministère.

Par décret n° 2009-2152 du 15 juillet 2009.

Monsieur Chokri Hssine, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à l'unité de suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2009-2153 du 14 juillet 2009, portant ratification d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation internationale pour les migrations relatif à l'exécution du programme intégré migration et développement en Tunisie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation internationale pour les migrations relatif à l'exécution du programme intégré migration et développement en Tunisie, conclu à Tunis le 21 novembre 2008.

Décète :

Article premier - Est ratifié, le protocole d'accord entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'organisation internationale pour les migrations relatif à l'exécution du programme intégré migration et développement en Tunisie, conclu à Tunis le 21 novembre 2008.

Art. 2 - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 15 juillet 2009, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2005-2215 du 17 août 2005, nommant Monsieur Abdelwaheb Abdallah, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 2008-1899 du 16 mai 2008, chargeant Monsieur Lassaâd Mekni, inspecteur central des services financiers, des fonctions de directeur-adjoint du budget, de l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Lassaâd Mekni, inspecteur

central des services financiers, chargé des fonctions de directeur-adjoint du budget, de l'ordonnancement et de la comptabilité à la direction des affaires administratives et financières au ministère des affaires étrangères, est habilité à signer par délégation du ministre des affaires étrangères tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juillet 2009.

Le ministre des affaires étrangères

Abdelwaheb Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATION

Par décret n° 2009-2154 du 15 juillet 2009.

Mademoiselle Saidi Aroussia, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service des conventions à la direction des études juridiques et des normes à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2009-2155 du 14 juillet 2009, portant fixation de l'augmentation exceptionnelle des montants de l'indemnité de non-clientèle allouée au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 74-872 du 20 septembre 1974, portant statut du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-76 du 10 janvier 2000,

Vu le décret n° 74-874 du 20 septembre 1974, relatif aux indemnités particulières du corps des inspecteurs

médicaux et juxta médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2370 du 2 octobre 2001,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-4074 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de non-clientèle durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'augmentation exceptionnelle des taux de l'indemnité de non clientèle, allouée au profit du corps des inspecteurs médicaux et juxta médicaux bénéficiaires de cette indemnité, est fixée conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2009	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2010	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} janvier 2011
Inspecteur général de la santé publique	42	42	43
Inspecteur divisionnaire de la santé publique	36	36	36
Inspecteur régional de la santé publique	30	30	30

Art. 2 - Le ministre de la santé publique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2009-2156 du 14 juillet 2009.

Monsieur Mohamed Ben Laiba, médecin inspecteur général du travail, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

Par décret n° 2009-2157 du 15 juillet 2009.

Le docteur Mohamed Lotfi Khanfir, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2158 du 15 juillet 2009.

Le docteur Taha Zinelabidine, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur des services médicaux et juxtamédicaux à l'inspection médicale et juxtamédicale au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article (13) du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Décret n° 2009-2159 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, portant organisation de la magistrature, du conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 85-814 du 7 juin 1985, portant institution d'une indemnité de magistrature au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2008-4084 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de magistrature durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des magistrats de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1er octobre 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de magistrature au titre de l'année 2009 au profit des magistrats de l'ordre judiciaire conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1^{er} octobre 2009
- Magistrat du 3 ^{ème} grade	100
- Magistrat du 2 ^{ème} grade	83
- Magistrat du 1 ^{er} grade	71

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2009-2160 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 92-850 du 11 mai 1992, portant institution d'une indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2452 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2008-4085 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1er juillet 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des montants de l'indemnité de procédure au profit des personnels du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire au titre de l'année 2009 conformément aux indications du tableau ci-après :

(En dinars)

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} juillet 2009
Administrateur général de greffe de juridiction	75
Administrateur en chef de greffe de juridiction	66
Administrateur conseiller de greffe de juridiction	56
Administrateur de greffe de juridiction	41
Greffier principal de juridiction	36
Greffier de juridiction	29
Greffier adjoint de juridiction	24
Huissier de juridiction	22

Art. 2 - La majoration ci-dessus prévue est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3 - Le ministre de la justice et des droits de l'Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la justice du 25 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.

Arrête :

Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2 - Le concours externe pour le recrutement d'huissiers des juridictions est ouvert aux candidats qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins de l'enseignement secondaire ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau précité et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le premier janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription.

- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité.

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1) une demande de candidature,

- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,

- 3) une photocopie du diplôme, accompagnée en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi et du travail indépendant.

Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 7 - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

- 2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

- 3) un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme.

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir l'épreuve d'admission.

Art. 8 - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions comporte une épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples et une épreuve orale pour l'admission.

Les épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

1) L'épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples :

Cette épreuve porte sur la culture générale touchant les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles de la Tunisie et du monde contemporain. Cette épreuve comporte cinquante (50) questions, la réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve d'admission.

2) L'épreuve d'admission :

Une épreuve orale : Cette épreuve consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours sur un sujet à caractère général relatif aux domaines économique, social, culturel ou administratif.

Le sujet de l'épreuve orale est tiré au sort. Au cas où le candidat souhaite le modifier, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
L'épreuve d'admissibilité - Epreuve de culture générale selon la technique des questions à choix multiples	1 heure	(1) 1
L'épreuve d'admission : Epreuve orale :		(2)
- préparation	20 mn	2
- exposé	15 mn	
- discussion	15 mn	

Art. 9 - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme. Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté au Premier ministre.

Art. 12 - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13 - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale d'admission s'il n'a pas obtenu un total égal ou supérieur à quatre vingt pour cent (80%) des réponses exactes à l'épreuve selon la technique des questions à choix multiples, les membres du jury du concours peuvent, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de soixante pour cent (60%) des réponses exactes.

Art. 14 - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement.

A) La liste principale.

B) La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 16 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'huissiers des juridictions sont arrêtées définitivement par le ministre de la justice et des droits de l'Homme.

Art. 17 - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18 - Sont abrogées, toutes les dispositions de l'arrêté du ministre de la justice du 25 octobre 2000 susvisé.

Art. 19 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 11 juillet 2009, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1623 du 26 juillet 1999, fixant le statut particulier au personnel du corps des greffes des juridictions de l'ordre judiciaire,

Vu l'arrêté du 11 juillet 2009, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'huissiers des juridictions.

Arrête :

Article, premier - Est ouvert au ministère de la justice et des droits de l'Homme, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de quarante (40) huissiers des juridictions.

Art. 2 - L'épreuve d'admissibilité au concours susvisé se déroulera le 7 septembre 2009 à Tunis.

Art. 3 - La liste d'inscription sera close le 7 août 2009.

Art. 4 - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*
Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 juillet 2009.

La démission de Monsieur Slim Zribi, huissier de justice à Sfax circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 juillet 2009.

La démission de Monsieur Hamda Ben Salah Ben Ghénia Mezni, huissier de justice à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 juillet 2009.

La démission de Madame Maha Ben Mohamed, interprète assermentée en langue japonaise à Tunis

circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est acceptée pour des raisons personnelles.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 juillet 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Ramzi Chebil, expert judiciaire en matière de chirurgie O.R.L dans la circonscription de la cour d'appel de Gafsa. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 15 juillet 2009.

Est déchargé définitivement de ses fonctions, Monsieur Tejeddine Bou Neb, expert judiciaire en matière de bâtiment dans la circonscription de la cour d'appel du Kef. Son nom est radié de la liste des experts judiciaires pour des raisons personnelles.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2009-2161 du 14 juillet 2009, portant octroi de la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche allouée aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire bénéficiaires de cette indemnité au titre de l'année 2009.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,

Vu le décret n° 89-112 du 11 janvier 1989, fixant l'indemnité d'encadrement et de recherche, servie aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-966 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 2005-3172 du 12 décembre 2005, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement de recherche allouée aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire durant la période 2005-2007 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu le décret n° 2008-4086 du 30 décembre 2008, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement de recherche allouée aux personnels civils de l'enseignement supérieur militaire durant la période 2008-2010 et octroi de la première tranche au profit des agents bénéficiaires de cette indemnité,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est allouée, à compter du 1er mai 2009, la deuxième tranche de l'augmentation globale des taux de l'indemnité d'encadrement et de recherche précitée dans les décrets susvisés, conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1 ^{er} mai 2009
Professeur de l'enseignement supérieur militaire	100
Maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire	83
Maître assistant de l'enseignement supérieur militaire	71

Art. 2 - La majoration prévue par le présent décret est exclusive de toute autre majoration de même nature.

Art. 3 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2009-2162 du 14 juillet 2009, fixant les avantages fiscaux au profit des étrangers non-résidents au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l'année 2009,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2009-5 du 26 janvier 2009,

Vu le code de douane promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 272,

Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968, réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995, fixant les avantages fiscaux au profit des Tunisiens à l'étranger et les conditions de leur octroi, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-5 du 3 janvier 2007,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre du transport,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Les personnes physiques de nationalité étrangère, peuvent bénéficier, au titre du changement de leur résidence pour s'installer en Tunisie, une seule fois non renouvelable, de l'exonération des droits et taxes dus à l'importation :

1. d'une voiture particulière, par foyer, dont l'âge ne dépassant pas trois ans à la date de son entrée en Tunisie.

La voiture importée dans ce cadre est immatriculée dans la série d'immatriculation ordinaire tunisienne "RS" et le certificat d'immatriculation doit comporter obligatoirement la mention "voiture ne peut être conduite que par son propriétaire - voiture inaccessible".

2. des effets et objets mobiliers personnels destinés à l'équipement des résidences acquises par eux, dans la limite d'une valeur globale de quinze mille (15.000) dinars par foyer.

Sont exclus de la franchise sus mentionnée, les effets et objets qui revêtent un caractère commercial et les produits du monopole.

Art. 2 - Les avantages fiscaux mentionnés dans l'article premier du présent décret, sont accordés sous réserve de la justification au moyen de documents probants, du respect des conditions suivantes :

- l'obtention d'un visa et d'une carte de séjour temporaire valable pour une période d'une année,

- le non exercice d'un emploi à titre onéreux en Tunisie,

- la justification d'un revenu annuel de source extérieure au moins égal à trente mille (30.000) dinars,

- l'acquisition, conformément à la législation en vigueur et en devises convertibles, d'une résidence sise en Tunisie, et ce, pour le bénéfice des avantages visés au point 2 de l'article premier du présent décret,

- les effets et objets doivent être importés dans un délai ne dépassant pas les deux ans à partir de la date d'acquisition de la résidence sise en Tunisie,

- la souscription d'un engagement de ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les effets, les objets mobiliers et la voiture bénéficiant de l'exonération, et ce, conformément au modèle établi par les services des douanes.

Art. 3 - L'utilisation ou la conduite du véhicule automobile bénéficiant des avantages visés au point 1 de l'article premier du présent décret, par une personne autre que le bénéficiaire ou son conjoint, et en dehors de la présence de l'un d'eux, est interdite.

Les services des douanes peuvent, à titre personnel et exceptionnel, autoriser la conduite dudit véhicule par les descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

Art. 4 - Le bénéfice du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret n'est pas cumulable avec le régime des avantages fiscaux au profit des tunisiens résidents à l'étranger prévu par le décret n° 95-197 du 23 janvier 1995 sus-indiqué, lorsque l'un des deux conjoints est de nationalité Tunisienne.

Art. 5 - La cession de la voiture et des effets et objets ayant bénéficié des avantages fiscaux prévus à l'article premier du présent décret est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 6 - Lorsqu'au cours des contrôles et vérifications à posteriori notamment ceux portant sur les dossiers de dédouanement, les services des douanes constatent un détournement de destination des effets et objets mobiliers ainsi que du véhicule automobile, ils peuvent retirer les avantages fiscaux sans préjudice des poursuites pouvant résulter de cette constatation, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 7 - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du transport et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 juillet 2009.

Zine El Abidine Ben Ali

GRANGS PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2009-2163 du 14 juillet 2009.

Le grand prix du Président de la République à la meilleure association se distinguant par ses interventions dans le système de micro-crédits au titre de l'année 2009 est décerné aux associations suivantes :

- le premier prix : association de développement d'El Mnihla,

- le deuxième prix : association de développement à Boumerdess "Ettoumouh",

- le troisième prix : association de développement durable à Makthar.

Par décret n° 2009-2164 du 14 juillet 2009.

Le grand prix du Président de la République au meilleur projet financé par la banque tunisienne de solidarité au titre de l'année 2009, est décerné aux promoteurs suivants :

- le premier prix : Mademoiselle Imen Aouina, pour son projet de "fabrication des amorces et lampes électriques", gouvernorat de Ben Arous,

- le deuxième prix : Monsieur Faouzi Rbaihi pour son projet de "centre d'appel et de multimédia", gouvernorat de Siliana,

- le troisième prix : Monsieur Taher Ben Salem pour son projet "Confection des vêtements traditionnels et professionnels", gouvernorat de Kébili,

- le troisième prix à égalité : Monsieur Seifeddine Bououd pour son projet de "aquaculture", gouvernorat de Nabeul.

Arrêté du ministre des finances du 15 juillet 2009, portant création d'un bureau des douanes à l'aéroport international Enfidha Zine El Abidine.

Le ministre des finances,

Sur proposition du directeur général des douanes,

Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 47,

Vu le décret 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, portant organisation de la direction générale des douanes, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Arrête :

Article premier - Il est créé à l'aéroport international Enfidha Zine El Abidine, un bureau des douanes dénommé "bureau frontalier des douanes de l'aéroport international Enfidha Zine El Abidine", et est classé comme bureau central. Il est rattaché à la direction régionale des douanes de Sousse.

Art. 2 - Sous réserve des dispositions spéciales prévues par la réglementation en vigueur et intéressant certains régimes douaniers ou certaines catégories de marchandises, la compétence de ce bureau est étendue à toutes les opérations de visite des voyageurs et de leurs bagages, les opérations d'importation et d'exportation sans exception ni restriction d'entrée ou de sortie, de tonnage ni de conditionnement.

Art. 3 - Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 juillet 2009.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2165 du 14 juillet 2009.

Monsieur Slaheddine Ben Fredj, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture, à compter du 7 janvier 2009.

Par décret n° 2009-2166 du 15 juillet 2009.

Monsieur Béji Gammarti, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des sciences humaines de Tunis.

Par décret n° 2009-2167 du 15 juillet 2009.

Monsieur Mohamed Hédi Yahia, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sfax.

Par décret n° 2009-2168 du 15 juillet 2009.

Madame Afifa Kammoun épouse Choyakh, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargée des fonctions de directeur de l'informatique et de l'édition au centre national universitaire de documentation scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-2169 du 15 juillet 2009.

Madame Mahbouba Taboui épouse Djelassi, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est chargée des fonctions de directeur de la documentation scientifique et technique au centre national universitaire de documentation scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-2170 du 15 juillet 2009.

Madame Mounira Mahdhi épouse Sghaier, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au foyer universitaire de Skanes à Monastir.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2171 du 15 juillet 2009.

Monsieur Habib Charfi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Skanes à Monastir.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2172 du 15 juillet 2009.

Monsieur Mounir Tanazefi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au restaurant universitaire Kheireddine Tounsi à Djerba.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2173 du 15 juillet 2009.

Madame Soumaya Hayouni épouse Lazheri, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service de l'organisation matérielle à la direction des études d'ingénieurs à la direction générale des études technologiques au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2009-2174 du 15 juillet 2009.

Madame Najiba Boujnah épouse Eleir, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du secrétariat permanent de la commission des marchés à la sous-direction des bâtiments et d'équipement à la direction des services communs à l'université de Monastir.

Par décret n° 2009-2175 du 15 juillet 2009.

Monsieur Mohamed Hédi Yahia, conservateur des bibliothèques ou de documentation, est nommé dans le grade de conservateur en chef des bibliothèques ou de documentation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2176 du 15 juillet 2009.

Monsieur Tarek Ben Slama, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'appui et des avantages et de l'accompagnement à la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-2177 du 15 juillet 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service d'administration centrale est accordée à Monsieur Adel Mahjoubi, ingénieur principal, chargé des fonctions de chef de service de la réglementation et de l'assistance à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-2178 du 15 juillet 2009.

Monsieur Bassem Bouferguine, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle de la sécurité énergétique et minière à la direction de la sécurité au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-2179 du 15 juillet 2009.

Monsieur Jamel Dorai, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et de la promotion à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Par décret n° 2009-2180 du 15 juillet 2009.

Monsieur Adnène Zidane, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service du suivi, de l'évaluation et de l'organisation à la direction générale de la promotion des petites et moyennes entreprises au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2181 du 15 juillet 2009.

Monsieur Hédi Saidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2009-2182 du 15 juillet 2009.

Monsieur Abdesslem Rabhi, professeur principal hors classe de l'enseignement, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à l'Ariana.

Par décret n° 2009-2183 du 15 juillet 2009.

Monsieur Mustapha Khorchani, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments et de la maintenance à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Tataouine.

Par décret n° 2009-2184 du 15 juillet 2009.

Monsieur Hatem Masmoudi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'équipement et de la maintenance à la direction des services communs à la direction régionale de l'éducation et de la formation à l'Ariana.

Par décret n° 2009-2185 du 15 juillet 2009.

Monsieur Noureddine Chokrani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des enseignants et du personnel d'encadrement administratif d'enseignement secondaire à la direction de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à l'Ariana.

Par décret n° 2009-2186 du 15 juillet 2009.

Madame Féthia Gabouj Ben Hassen, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des élèves et de l'action sociale de l'enseignement secondaire à la direction de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'éducation et de la formation à Monastir.

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.

Le ministre de l'éducation et de la formation

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et de la formation et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'arrêté du 23 novembre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 31 mars 2009,

Vu l'arrêté du 31 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal ouvert par l'arrêté du 31 mars 2009 susvisé est reportée au 20 septembre 2009 et jours suivants.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 août 2009.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement et au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise

et d'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 14 avril 2009,

Vu l'arrêté du 31 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement et au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement et au grade de professeur principal hors classe du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique ouvert par l'arrêté du 31 mars 2009 susvisé est reportée au 20 septembre 2009 et jours suivants.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 août 2009.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire et au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 80-1136 du 15 septembre 1980, portant création du grade de professeur principal de l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1482 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-886 du 23 mars 2006,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de

l'enseignement secondaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du premier avril 2009,

Vu l'arrêté du 11 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 14 avril 2009,

Vu l'arrêté du 31 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire et au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal de l'enseignement secondaire et au grade de professeur principal du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique ouvert par l'arrêté du 31 mars 2009 susvisé est reportée au 20 septembre 2009 et jours suivants.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 août 2009.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2004-1481 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 31 mars 2009,

Vu l'arrêté du 31 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement ouvert par l'arrêté du 31 mars 2009 susvisé est reportée au 20 septembre 2009 et jours suivants.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 août 2009.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 11 juillet 2009, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire général, au grade de professeur d'enseignement artistique et au grade de professeur d'enseignement secondaire technique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1479 du 29 juin 2004,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-1480 du 29 juin 2004,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire général, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 31 mars 2009,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement artistique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 31 mars 2009,

Vu l'arrêté du 9 décembre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 31 mars 2009,

Vu l'arrêté du 31 mars 2009, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur d'enseignement secondaire, au grade de professeur d'enseignement artistique et au grade de professeur d'enseignement secondaire technique.

Arrête :

Article premier - La date d'ouverture du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de l'enseignement secondaire général, au grade de professeur de l'enseignement artistique et au grade de professeur de l'enseignement secondaire technique ouvert par l'arrêté du 31 mars 2009 est reportée au 20 septembre 2009 et jours suivants.

Art. 2 - La liste des candidatures sera close le 20 août 2009.

Tunis, le 11 juillet 2009.

*Le ministre de l'éducation
et de la formation*

Hatem Ben Salem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2009-2187 du 15 juillet 2009.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Dhoub Néziha née Khémiri, administrateur, chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au centre national de la médecine et des sciences du sport au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2188 du 15 juillet 2009.

Madame Mlouhia Raoudha née Assal, administrateur, est chargée des fonctions de chef de l'unité des activités sportives et de l'éducation physique au commissariat régional de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique de Manouba au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-2062 du 2 juin 2008, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, l'intéressée bénéficie de la fonction et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2009-2189 du 15 juillet 2009.

Monsieur Dhwaifi Hédi, professeur principal de la jeunesse et de l'enfance, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique à la direction de l'inspection pédagogique à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2190 du 15 juillet 2009.

Monsieur Meddeb Farouk, professeur principal d'éducation physique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la coopération internationale au bureau de la coopération internationale et des relations extérieures au cabinet du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2191 du 15 juillet 2009.

Monsieur Ben Amara Mohamed Amine, professeur d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service des études et des projets de recherche à la direction de la formation et de la recherche, à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2192 du 15 juillet 2009.

Monsieur Nsairi Ridha, professeur d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de l'éducation physique aux collèges, aux lycées secondaires et aux instituts supérieurs à la direction de l'éducation physique et des activités sportives en milieu scolaire, à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2009-2193 du 15 juillet 2009.

Monsieur Zaâfourirad, professeur d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service des applications technologiques et du renouvellement technique à la direction de la formation et de la recherche, à la direction générale de l'éducation physique, de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE**

NOMINATION

Par décret n° 2009-2194 du 11 juillet 2009.

Monsieur Rachid Ben Ali, urbaniste, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle technique à la direction de l'assistance aux collectivités locales à l'agence d'urbanisme du grand Tunis relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

A **BONNEMENT**

Année 2009

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

TARIFS en dinars tunisiens

TUNISIE

Edition originale (arabe) : 24,000
Traduction française : 33,000
Edition originale A + F : 45,000
Traduction anglaise : 33,000

PAYS DU MAGHREB

Edition originale (arabe) : 56,000
Traduction française : 65,000
Edition originale A + F : 77,000
Traduction anglaise : 65,000

AFRIQUE ET EUROPE

Edition originale (arabe) : 66,000
Traduction française : 81,000
Edition originale A + F : 95,000
Traduction anglaise : 81,000

AMERIQUE ET ASIE

Edition originale (arabe) : 86,000
Traduction française : 106,000
Edition originale A + F : 174,000
Traduction anglaise : 106,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.